الرَّوْضُ النَّضِيْر

في دِرَاسَةِ حَدِيثِ (هبة الولد) الذي رواه النُّعْمَانُ بنُ بَشيرٍ

(رضي الله عنهما)

إعداد

محمد بن عبد الكريم بن حسن الإسحاقي

ناقش هذا البحث أ. د. عبد العزيز بن راجي الصاعديّ

الأستاذ في قسم فقه السنة ومصادرها في الجامعة الإسلامية

جزاه الله عنا خيرًا

١٤٤٠هـ

أهمّ فوائد البحث

معنى جوامع الكلم الذي أعطه النبي صلى الله عليه وسلم..... ٤

كلمة في تفسير جوامع الكلم اختلف في نسبتها للزهري أو للبخاري..... ٤

أهمية حديث النعمان بن بشير في الباب..... ٥

من فوائد تبويبات علماء الحديث للحديث: الاستنباط منه..... ٦

أنواع ضبط الكلمات المشكلة..... ١٠

فائدة جميلة لابن القاصِّ الشافعيِّ في تتبع طرق الحديث وجمع رواياته..... ١٨

أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه..... ٢٠

كم حديثًا سمعه النعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وسلم..... ٢٢

لأمِّ النعمان بن بشيرٍ حديثٌ واحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم..... ٢٣

الفرق اللغوي بين الهبة والهدية..... ٢٤

إطلاق الحيض على النفاس في اللغة..... ٢٤-٢٥

هل استعمال (أرجع) بهمزة القطع للرباعي فصيح؟..... ٢٥

هل يوصف الله بالبداء؟ وما معنى حديث « بدا لله أن يبتليَهم» وكيف ضبطه؟..... ٢٥-٢٦

هل تكتب نون (إذن) بالنون أو بالألف؟..... ٢٦

ما العلاقة بين كتابَي (المطالع) لابن قرقول، و(المشارق) للقاضي عياض؟..... ٢٦

أجمع كتابٍ أُلِّف في موضوع (الإملاء) الحديث..... ٢٧

طريقة التعامل في اختلاف ألفاظ الحديث الواحد..... ٢٩

جمع ابن حبان بين ألفاظ حديث (النعمان بن بشير) المتعارضة..... ٣١

قال: لها اثنان وسبعون دليلًا من القرآن!..... ٣١

تحامل البدر العيني على الشهاب ابن حجر رحمهما الله..... ٣١

تفسيرٌ لكلمة (كانوا) التي تأتي كثيرًا في كلام إبراهيم النخعيِّ رحمه الله..... ٣٤

انفرد مذهب الإمام أحمد بحرمة التفضيل بين الأولاد في العطية بلا مسوِّغٍ..... ٣٤

مناقشات العلماء لطريقة استدلال الحنابلة للحديث.....٣٦-٣٩
من بديع كلمات إلكيا الهراس الشافعي في القياس المتعارض مع النصِّ.....٣٩
عظم منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.....٤٠
قاعدة (الخروج من الخلاف مستحبٌّ).....٤٢
قصة طريفة للفقيه المحدث عمر خياطة الحلبي.....٤٣
قياس للحنابلة يمكن الإطلاق عليه أنَّه قياس مع الفارق.....٤٥
لطيفة في حديث: (أنت ومالك لأبيك) ٤٩
تفسير الحنفية لآية (التحية) أنَّ معناها (العطية).....٥٠
نسبة البيضاوي هذا التفسير للإمام الشافعي.....٥٠
من قواعد التفسير: حمل كلام الله على الأفصح الأشهر المفهوم الجاري.....٥٠
حجية مفهوم المخالفة.....٥١
مناقشة دعوى ابن التركماني إجماع الصحابة على جواز الرجوع في الهبة مطلقًا.....٥٢
سوء عاقبة الحرص والطمع.....٥٧
شدة تأثير المرأة على الرجل لا سيما إن كانت جميلة! ٥٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد: فقد حفظ الله سُنَّته صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر في صدور الرجال، ثم حفظت في كتب مصنفةً موصولةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد اعتنى العلماء بالسنة حفظًا، وتدوينًا، وجمعًا، واختصارًا؛ فألَّفوا في ذلك الجوامع والمختصرات، وشرحوا الأحاديث مجتمعةً ومفرداتٍ.

والحديث من العلوم الشرعية التي هي أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، وأعلى ما خُصَّ بمزيد الاهتمام، وهو علم عذبُ المشرب، رفيع المطلب، متدفِّق الينبوع، متشعِّبُ الفصول والفروع[1].

وقد أُوتي جوامعَ الكلم وسواطعَ الحكم، من عند رب العالمين، فكلامه أشرف الكلم وأفضلها، وأجمع الحكم وأكملها، وقد أفاد الحافظ ابنُ رجَبٍ الحنبليِّ[2]–رحمه الله– أن جوامع الكلم التي خُصَّ بها نبيّنا –صلى الله عليه وسلم– نوعان:

أحدهما: ما في القرآن، والثَّاني: ما هو في كلامه –صلى الله عليه وسلم–، وهو منتشرٌ موجودٌ في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، ولعلَّ أولى ما فسِّرت به جوامع الكلم قول الزهريّ: (جوامع الكلم – فيما بلغنا – أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين)[3].

---

(١) الإلماع ص(٤).

(٢) جامع العلوم والحكم ص(١٧).

(٣) اختلفت نسخ (صحيح البخاري) في نسبة هذا الكلام، ففي بعضها أنَّه للزهري –وهو الأرجح– وفي بعضها أنَّه لأبي عبد الله –يعني البخاري– انظر: فتح الباري (١٢/ ٤٠١).

وقال العلَّامة العينيّ –رحمه الله– في شرح هذا الحديث: « أعطيت جوامع الكلم»[1]: (فيه الحثّ على استخراج تلك المعاني، وتبيين تلك الدقائق المودَعة فيها)[2].

ومن الأحاديث الجوامع المهمَّة التي هي أصلٌ في باب العطيَّة والهبة حديثُ النعمان بن بَشِيرٍ –رضي الله عنهما– في هبة الوالد لولده.

ولعمري هو حديثٌ غزيرُ الفوائد، عظيمُ الفرائد، متشعِّبُ الروايات، كثير الطرق والاختلافات، كما قال القرطبيّ: (كثرتْ طرقه فاختلفت ألفاظه، حتى لقد قال بعض النَّاس: إنَّه مضطربٌ؛ وليس كذلك؛ لأنَّه ليس في ألفاظه تناقضٌ)[3] وبنحو هذا قاله ابن حبّان –رحمه الله[4]–.

وقد عُني به العلماءُ وأخرجوه في مصنَّفاتهم، ولم يخلُ ديوانٌ من دواوين السنة النبوية منه، كما سيأتي مفصَّلًا في التخريج –إن شاء الله–.

سبب اختيار الموضوع:

أنَّه من متطلَّبات مادَّة (دراسات في فقه السنة) بتدريس شيخنا المفضال أ. د. عبدالعزيز بن راجي الصَّاعديّ –حفظه الله تعالى–.

أهمِّية الموضوع:

هذا الموضوع مهمٌّ لتعلقه بجانبٍ من جوانب العدل في الأسرة، وهو (العدل بين الأولاد في العطايا والهبات)، والأُسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فكان لابدَّ من التوجّه إليها بالعناية والاهتمام، ففي إرساء قواعد العدل بين أبنائها سلامةٌ للمجتمع، وفي انتشار الظلم بينهم فسادٌ للمجتمع وهلاكٌ له[5].

---

(١) أخرجه البخاري (٦٦١١) ومسلم (٥٢٣) في صحيحيهما.

(٢) عمدة القاري (١٤/ ٢٣٥).

(٣) قاله القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٨٤).

(٤) صحيح ابن حبان (٥١٠٧).

(٥) انظر: أحكام الهبة للأولاد للعقيل ص (٤).

وقد ورد فيه هذا الحديث الشريف، وقد عُنِي به العلماء، فأخرجوه في كتبهم، وصدَّروه في كتاب الهبة والعطيَّة من مصنفاتهم، ولم تقتصر عناية أهل الحديث على جانب روايته فقط، بل بوَّبوا له أبوابًا تدلّ على كمال تفقههم منه.

فهذا الإمام البخاريّ بوَّب له بثلاثة أبواب، قال في أولها: (باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعضَ ولده شيئًا لم يجز حتى يعدِل بينهم ويعطي الآخَرين مثله، ولا يَشْهَد عليه)[1] وقال في الثاني: (باب الإشهاد في الهبة)[2] وقال في الثالث: (باب لا يشهد شهادة جَورٍ إذا أُشْهِد)[3].

وبوَّب أبو عوانة في مستخرجه لصحيح مسلمٍ: (بيان حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرتجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب)[4]، بينما بوَّب له النووي: بـ (باب كراهة تفضيل الأولاد في الهبة)[5] والقرطبيُّ بقوله: (باب فيمن نحل بعض ولده دون بعضٍ)[6].

وبوَّب الإمام ابن حبَّان –رحمه الله– بعدَّة أبوابٍ، منها قوله: (ذكر لفظةٍ أوهمتْ عالمًا من الناس[7] أنَّ الإيثار في النَّحل بين الأولاد جائزٌ)[8].

ثمَّ قال: (ذكر الخبر المصرِّح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد).

ثمَّ قال: (ذكر خبر ثانٍ يصرح بأنَّ الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل).

---

(١) (٢٥٨٦).

(٢) (٢٥٨٧).

(٣) (٢٦٥٠).

(٤) مستخرج أبي عوانة (٣/ ٤٥٣)

(٥) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦٥).

(٦) المفهم (٤/ ٥٨٤).

(٧) وهذا فيه الأدب مع أهل العلم والتلطف في الرد عليهم، ومثل هذا كثيرٌ في صحيحه.

(٨) صحيح ابن حبان (٥١٠٠).

وهذه التبويبات تدلُّ على اهتمامهم بهذا الخبر المنيف، واستنباطِ كلِّ ما رأى أنَّه هو الذي اقتضاه النصُّ الشريف، وسيأتي -إن شاء الله- في المبحث الرابع ما يدلّ على تباين الآراء في هذه المسألة، مع بيان الراجح منها إن شاء الله تعالى.

الدراسات السابقة:

كتب في هذا الموضوع بحوثٌ كثيرة، ورسائل عديدة نافعة، ولعلَّ أوَّل من أفرده بمصنفٍ العلامة ابن القيم –رحمه الله–حيث قال: (وقد كتبتُ في هذه المسألة مصنفًا مفردًا استوفيتُ فيه أدلَّتها، وبينَّتُ من خالف هذا الحديثَ ونقضها عليهم وبالله التوفيق)[1]. ولا أعلم لها وجودًا، وسأقتصر على التي وقفت عليها –دون ما لم أقف عليها– وأما الرسائل التي وقف عليها فهي:

١- أحكام الهبة للولد، لعبد الرحمن بن محمد العقيل.

٢- التسوية بين الأولاد والأقارب في العطايا والهبات، لأحمد ممدوح سعد.

٣- التسوية بين الأولاد في الهبة دراسة فقهية، لشكري صالح الصعيدي.

٤- التسوية بين الأولاد في العطية، دراسة مقارنة، لفرج علي السيد عنبر.

٥- عقد الهبة في ميزان الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، لمحمد المكاوي.

٦- الهبة وأحكامها في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، لخير عبد الراضي خليل.

٧- التحفة المرضية في أحكام الهبة والهديَّة، عبد الله بن صالح الفوزان.

(١) عون المعبود وحاشية ابن القيم (٩/ ٣٣٥).

خطَّة البحث:

البحث مكوَّن من مقدِّمةٍ وستَّة مباحثَ وخاتمةٍ وفهرس للموضوعات.

المقدمة فيها سبب اختيار الموضوع، وخِطة البحث، ومنهجه.

المبحث الأوَّل: تخريج الحديث.

المبحث الثاني: تراجم الصحابة الذين لهم ذكرٌ في الحديث.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ترجمة بشير بن سعدٍ والد النعمان –رضي الله عنهما–.

المطلب الثاني: ترجمة النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما–.

المطلب الثالث: ترجمة عمرةَ بنت رواحة –أم النعمان بن بشير– رضي الله عنهم.

المبحث الثالث: غريب ألفاظ الروايات.

المبحث الرابع: توجيه الألفاظ التي ظاهرها التعارض في الحديث:

المبحث الخامس: مسائل الحديث.

المبحث السادس: فوائد الحديث.

والخاتمة فيها أهمّ فوائد البحث.

وفهرس الموضوعات.

منهج البحث:

١-خرجت الحديث من مصادره الأصيلة، مقدِّمًا أصحاب الكتب الستة، ثم أرتب غيرها بالوفاة.

٢-عزوت الأحاديث إلى مصادرها بالأرقام، بدون أن أذكرَ الكتاب ولا الأبواب، إلا أن لا يكون للكتاب ترقيم تسلسليٌّ كـ(المعجم الكبير للطبراني) فيكون العزو بالمجلد والصفحة.

٣-لكثرة اختلاف الألفاظ في الحديث جعلت الأصل في جمع الطرق لفظ أبي عوانةَ عن حُصينٍ عن عامر الشعبيِّ عن النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنه– الذي رواه (الإمام البخاريّ)، وزدت عليه بقية الألفاظ الموجودة في دواوين السنة جاعلًا الزيادة بين معقوفتين.

٤- فسَّرت غريب الحديث من كتب أهل اللغة ومن كتب الشروح الحديثيَّة، وإن وجدت في طرق الحديث ما يمكن أن يفسَّر به النصُّ فسَّرتُ به؛ إذ خيرُ ما يفسِّر الحديثَ هو الحديثُ، كما قال القاضي عياض: (فالحديث يفسِّر بعضه بعضًا، ويرفع مفسِّره الإشكالَ عن مجمله ومتشابهه)[1].

٥- ضبطتُ ما يشكلُ بنوعي الضبط: ضبطِ الحرف وضبط القلم، ولم أكتفِ بضبط القلم؛ إذ قيل قديمًا: ضبط القلم لا يشفي من الألم[2].

٦- انطلقتُ من الحديث في مطالب البحث الكثيرة، وحاولت ربطها بالنصِّ المفسَّر، وإلَّا فالمسائل المتعلقة بالهبة والعطايا أكثر من أن أُحصيها في بحيِّثٍ كهذا.

٧- جعلت مبحثًا لدرء التعارض بين الألفاظ التي ظاهرها التعارض، وذكرت الروايات، ولم أعزُ إلى مصادرها اكتفاءً بما سبق في مبحث التخريج.

٨- في مبحث التخريج كتبت الألفاظ التي توهم التعارض باللون الغامق الأسود؛ تمييزًا لها.

---

(١)إكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٣٨٠) وانظر: فتح الباري (٢/ ١٦٠).

(٢) كلمة صدَّر بها الحافظ ابن حجرٍ –رحمه الله– في تبصير المنتبه (١/ ١).

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الأوَّل: تخريج الحديث.

هذا الحديث يرويه النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما– ويرويه عنه خلقٌ كثير:

فقد أخرجه البخاري[١] ومسلم[٢] والترمذي[٣] والنسائي[٤] وابن ماجه[٥]وأحمد[٦]وابن حبان[٧] من طرقٍ عن الزهريِّ عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما– يحدِّثانه عن النعمان بن بشير، أنه قال: إنَّ أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكلَّ ولدك نحلتَه مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه». واللفظ للبخاريِّ ومسلمٍ.

وتابع حميدًا ومحمدًا جماعة وهم :

١- عامر بن شراحيل الشعبيّ عن النعمان، وروايته عند البخاري[٨] ومسلم[٩] وأبي داود[١٠] والنسائي[١١] وابن ماجه[١٢]وأحمد[١٣] وابن حبان[١].

---

(١) صحيح البخاري (٢٥٨٦).

(٢) صحيح مسلم (٤١٧٧).

(٣) جامع الترمذي (١٣٦٧).

(٤) سنن النسائي(٣٦٧٢).

(٥) سنن ابن ماجه (٢٣٧٦).

(٦) مسند أحمد (١٨٣٨٢).

(٧) صحيح ابن حبان (٥٠٩٧).

(٨) صحيح البخاري (٢٥٨٧).

(٩)صحيح مسلم (٤١٨١).

(١٠)سنن أبي داود (٣٥٤٢).

(١١)سنن النسائي(٣٦٧٩-٣٦٨٤).

(١٢) سنن ابن ماجه (٢٣٧٥).

(١٣) مسند أحمد (١٨٣٧٨).

٢-عروة بن الزبير، وروايته في مسلمٍ[٢]، والنسائي[٣] وأبي داود[٤] وأحمد[٥] وابن عبدالبرِّ[٦].

٣-أبو الضُّحى -مسلم بين صُبيحٍ -بالتصغير-، وروايته عند النسائي[٧] وابن حبان[٨] والطحاوي[٩].

٤-والمفضَّل بن المهلَّب عند أبي داود[١٠] والنسائي[١١] وأحمد[١٢].

٥-وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد[١٣].

وألفاظ الحديث كثيرةٌ جدًّا حتى حُكم عليه بالاضطراب، لكن ليس بينها تناقض بحمد الله، وهنا سأبيِّن ألفاظ الحديث مع عزوِ كلِّ لفظٍ إلى صاحبه، وسأجعل الأصل لفظ أبي عَوانةَ عن

---

(١) صحيح ابن حبان (٥٠٩٧).

(٢)صحيح مسلم (٤١٨٠).

(٣)سنن النسائي(٣٦٧٦-٣٦٧٩).

(٤)سنن أبي داود (٣٥٤٣)، واللطيف أنَّ أبا داود يرويه عن الإمام أحمدَ، وقد أنكر العينيُّ في عمدة القاري (١٣/ ١٤٢) إخراج أبي داود له، مع إثباته له بعد هذا، وجلَّ من لا ينسى!.

(٥) مسند أحمد (١٨٣٥٤).

(٦) التمهيد (٧/ ٢٢٤).

(٧)سنن النسائي(٣٦٨٥).

(٨)صحيح ابن حبان =الإحسان (٥٠٩٩).

(٩) شرح معاني الآثار (٥٨٤٠).

(١٠)سنن أبي داود (٣٥٤٤).

(١١)سنن النسائي(٣٦٨٧).

(١٢) مسند أحمد (١٨٤١٨).

(١٣)مسند أحمد (١٨٤٢٩).

حُصينٍ عن عامر الشعبيِّ عن النعمان –رضي الله عنه–وهو في البخاري[1] وما زاد عليه غيره أجعله بين معقوفتين[2].

قال الشعبيّ: « سمعت النعمانَ بن بشيرٍ –رضي الله عنهما–، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطيّةً.

[في البخاريّ[3] من رواية حميدٍ ومحمدٍ عن النعمان: إنِّي نحلت ابني هذا **غلامًا،** وكذا لمسلمٍ[4] في رواية عروةَ وحديثِ جابرٍ[5] معًا، وكذا في رواية أبي داود[6] من طريق إسماعيل ابن سالمٍ، وابن حبان[7] من طريق أبي حيَّان كلاهما عن الشعبيِّ].

[وفي رواية أبي حَريزٍ –عبد الله الحسين– عند الطبرانيّ[8] وابن حبَّان[9] عن الشعبيِّ: أنَّ النعمان خطب بالكوفةِ فقال: إنَّ والديْ بشيرَ بن سعدٍ أتى النبيَّ –صلى الله عليه وسلم– فقال: إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِسَت بغلامٍ، وإني سميته النعمانَ، وإنَّها أبتْ أن تربيَه حتى **جعلتُ له حديقةً** من أفضلِ مالٍ هو لي، وأنَها قالت: أشهِد على ذلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وأنها قالت: أشهِد ذلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، وفيه قوله –صلى الله عليه وسلم–: « لا أَشهَد على جَورٍ»].

---

(١) صحيح البخاري (٢٥٨٧).

(٢) وهذه طريقة الشيخ الألباني –رحمه الله– في حديث جابرٍ –رضي الله عنه– في صفة الحج، وتابعه جماعات من المعاصرين.

(٣) صحيح البخاري (٢٥٨٦).

(٤)صحيح مسلم (٤١٨٠).

(٥)صحيح مسلم (٤١٨٧).

(٦) سنن أبي داود (٣٥٤٢).

(٧) صحيح ابن حبان (٥١٠٣).

(٨) المعجم الكبير (٢١/ ٧٥).

(٩) صحيح ابن حبان (٥١٠٧).

فقالت عمرة بنتُ رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[وفي رواية حُميدٍ ومحمَّدٍ –عند البخاريِّ[1] ومسلمٍ[2]–: أنَّ أباه أتى به رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فقال: **إنِّي نحلتُ**...]

[ومن طريق أبي حيّان عند البخاريّ[3] ومسلم[4] عن الشعبيّ في سبب سؤالها شهادة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ولفظه: عن النعمان قال: **سألتْ أمِّي** أبي بعضَ الموهبة لي من ماله].

[وزاد مسلمٌ[5] والنسائي[6] في هذا الطريق: **فالتوى بها سنةً،** وفيه أيضًا: فقال يا رسول الله: إنَّ أمَّ هذا ابنة رواحةَ **قاتلتني على الذي وهبتُ له**].

[وزاد ابن حبَّان[7] منه أيضًا: **بعد حولين،** ثمَّ بدا له فوهبها لي، فقالت له: لا أرضى حتى تُشهد النبيَّ –صلى الله عليه وسلم– قال: فأخذ بيدي **وأنا غلامٌ**].

[وفي مسلمٍ[8] من طريق داود بن أبي هندٍ عن الشعبيِّ: انطلق بي أبي **يحملني** إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم–].

فأتى رسولَ الله –صلى الله عليه وسلم–، فقال: إني أعطيتُ ابني من عمرةَ بنت رواحةَ عطيّةً، فأمرتْني أن أُشهدك يا رسول الله!، قال: «أعطيت سائرَ ولدك مثل هذا؟»، قال: لا.

[زاد في رواية أبي حيَّان[1]: ألكَ ولدٌ سوى هذا؟ قال: نعم، وقال مسلمٌ[2] لما رواه من طريق الزهري: أمَّا يونس ومعمر فقالا: « أكلَّ **بنيك**»؟ وأما الليث وابن عيينة فقالا: «أكلَّ **ولدك**؟».

---

(١)صحيح البخاري (٢٥٨٧).

(٢)صحيح مسلم (٤١٧٧).

(٣) صحيح البخاريّ (٢٦٥٠).

(٤) صحيح مسلم (١٦٢٣)

(٥)صحيح مسلم (٤١٨٢).

(٦)سنن النسائي(٣٦٨١).

(٧) صحيح البخاري (٢٦٥٠).

(٨)صحيح مسلم (٤١٨٥).

وفي رواية أبي حيَّان عند مسلمٍ[3]: « فقال: أكلَّهم وهبتَ له مثل هذا؟ قال: لا، وله أيضًا[4]: فقال: ألكَ بنونَ سواه؟ قال: نعم، قال: فكلَّهم أعطيتَ مثل هذا؟ قال: لا».

وفي رواية عروة عند ابن عبد البرِّ[5]: « أفكلَّ إخوتك أعطاهم كما أعطاك؟ قال: لا»].

قال: «فاتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فردَّ **عطيَّته**».

[في حديث حميدٍ ومحمّد عند البخاري[6] ومسلمٍ[7]: « فارجِعْه ».

ولمسلمٍ[8] من طريق إبراهيم بن سعدٍ، وللترمذيِّ[9] عن سفيان كلاهما عن الزهري عن حميدٍ ومحمَّدٍ: « فاردُدْه ».

وله[10] أيضًا: « فردَّ تلك **الصدقة** ».

زاد البخاريّ[11] في رواية أبي حيَّان، ومسلمٌ[12] من رواية عاصمٍ الأحول كلاهما عن الشعبيِّ: «قال: لا تُشْهِدني على جَورٍ».

ولمسلم[13] عن ابن عونٍ عن الشعبيِّ: « **قاربوا** بين أولادكم».

---

(١)صحيح مسلم (٤١٨٢).

(٢)صحيح مسلم (٤١٧٩).

(٣)صحيح مسلم (٤١٨٢).

(٤)صحيح مسلم (٤١٨٣).

(٥) التمهيد (٧/ ٢٢٤).

(٦) صحيح البخاري (٢٥٨٦).

(٧) صحيح مسلم (٤١٧٧).

(٨)صحيح مسلم (٤١٧٨).

(٩)جامع الترمذي (١٣٦٧).

(١٠)صحيح مسلم (٤١٨١).

(١١) صحيح البخاري (٢٦٥٠).

(١٢) صحيح مسلم (٤١٨٤).

(١٣) صحيح مسلم (٤١٨٦). وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٢١٥): (ولمسلمٍ عن ابن سيرين) ولكن

ولمسلمٍ[1] من رواية أبي حيَّان: « فلا تشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جَورٍ».

وله[2] ولأبي داود[3] في رواية المغيرة عن الشعبيّ: « فإني لا أشهد على جَورٍ، ليَشهدْ على هذا غيري».

ولمسلمٍ[4]في رواية داود بن أبي هندٍ: « فأشهد على هذا غيري» ولفظ النسائيِّ[5]: «فلا أشهد على شيءٍ ».

ولأبي داود[6] قال –بعد أن ذكر جماعةً خمسةً يروون عن الشعبيِّ- فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: « هذا جَورٌ» وقال بعضهم: « هذا تلجِئَةٌ، فأشْهِد على هذا غيري» ولم يبيِّن من قال هذا ومن قال ذلك.

ولأبي داود[7] من هذا الوجه: « إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدلَ بينهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أن يبرُّوك».

وللنسائيِّ[8] من طريق أبي الضحى: « **ألا سوَّيت بينهم؟**».

وله[9] ولابن حبَّان[10] من هذا الوجه: « **سوِّ بينهم**»][1].

لم أقف على هذه الرواية عن ابن سيرين في الصحيح.

(١)صحيح مسلم (٤١٨٢).

(٢) ذكرها الحافظ ابن حجرٍ في الفتح (٥/ ٢١٣) ولم أقف عليه في الصحيح.

(٣) سنن أبي داود (٣٥٤٢).

(٤)صحيح مسلم (٤١٨٥).

(٥) سنن النسائي (٣٦٨٠).

(٦) سنن أبي داود (٣٥٤٢).

(٧)سنن أبي داود (٣٥٤٢).

(٨)سنن النسائي(٣٦٨٥).

(٩)سنن النسائي(٣٦٨٦).

(١٠) صحيح ابن حبان (٥٠٩٩).

وللحديث طريقٌ آخر رواه النسائيّ[٢] من طريق الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعي عن الزهريِّ عن محمدّ بن النعمان بن بشيرٍ، وحميد بن عبد الرحمن بن عوفٍ، ومن طريق شعبة[٣] عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير ثلاثتهم (محمدٌ وحميدٌ وعروةٌ) عن بَشير بن سعدٍ والد النعمان –رضي الله عنهما–.

وهذا الطريق شاذٌّ؛ فقد خالف الأوزاعيُّ أصحاب الزهريّ الكثرين الذين رووا عنه هذا الحديث وجعلوه من مسند النعمان بن بشير –رضي الله عنهما– وهم: معمرٌ، ويونسٌ، والليث، وابن عيينة، ومالكٌ، وغيرهم، وقد حكم عليه بالشذوذ: الحافظُ ابن حجرٍ[٤].

على أنّ الأوزاعيَّ روى الوجه الثاني مع الجماعة[٥]، ويروي عنه كلا الطريقين الوليدُ بن مسلمٍ –وهو ثقةٌ كثير التدليس والتسوية[٦]– وقد يكون الوهم منه في هذا الطريق، والعلم عند الله.

وللحديث شاهدٌ من حديث جابرٍ عند مسلمٍ[٧] وفيه: « فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقٍّ».

---

(١) ومن النصوص القديمة في فائدة تتبع طرق الحديث ما أفاده ابن القاصِّ الطبريّ (ت٣٣٥هـ) –رحمه الله تعالى– في جزئه عن فوائد حديث أبي عمير ص(٣٥): أنَّ من فوائده: العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة، والاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس.

(٢) سنن النسائي (٣٦٧٥).

(٣)سنن النسائي(٣٦٧٧).

(٤) فتح الباري (٥/ ٢١٢).

(٥) سنن النسائي (٣٦٧٤).

(٦) تقريب التهذيب (٧٤٥٦).

(٧) صحيح مسلمٍ (٤١٨٧)

المبحث الثالث: تراجم الصحابة الذين لهم ذكرٌ في الحديث.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ترجمة بشير بن سعدٍ والد النعمان -رضي الله عنهما-.

المطلب الثاني: ترجمة النعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما-.

المطلب الثالث: ترجمة عَمرةَ بنت رواحة -أم النعمان بن بشير- رضي الله عنهم.

المطلب الأول: ترجمة بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ والدِ النُّعمَان –رضي الله عنهما[١]–

بشِير –بالتكبير[٢]– ابن سعدِ بن ثعلبةَ بن جُلَاس– بضمِّ الجيم[٣] مخففًا– وضبطه الدّارقطنيّ[٤] بفتح الخاء المعجمة وتثقيل اللَّام– بن كعب بن الخزرج الأنصاري.

وهو أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة، نقله ابن ماكولا[٥] عن ابن القدَّاح[٦]، وقال الواقديّ: بعثه النبيّ صلّى الله عليه وسلم في سرية إلى (فدَكَ)[٧] في شعبان[٨].

وهو السائل للنبي –صلى الله عليه وسلم– عن كيفية الصلاة فقال: « أمرنا الله تعالى أن نصلِّيَ عليك يا رسول الله، فكيف نصلِّيْ عليك؟ » الحديثَ[٩].

---

(١) انظر: معجم الصحابة لابن قانع (١/ ٩٦). والإصابة (١/ ٤٤٢).

(٢)الإكمال (١/ ٢٨١).

(٣) وجعله ابن ماكولا بالخاء المفتوحة في الإكمال (١/ ١٧٠).

(٤) المؤتلف والمختلف (٢/ ٨٦٤).

(٥)الإكمال (١/ ٢٨١).

(٦) هو عبد الله بن محمد بن عمارة المعروف بابن القدَّاح المدني الأنصاري. سنة ٢٣٦ هـ. نسابة أخباري، قال ابن فتحون: كان من أعلم الناس بنسب الأنصار، وعليه عول العدوي في كتابه الذي صنفه في نسب الأنصار، له: نسب الأوس. طبقات النسابين (ص: ٥٩).

(٧) قرية أفاءها الله على رسوله في سنة سبع صلحا، وهي اليوم بلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان في شرق خيبر، وتسمى اليوم: «الحائط» المعالم الأثيرة (ص: ٢١٥).

(٨) انظر: الإصابة (١/ ٤٤٢).

(٩) صحيح مسلم (٤٠٥).

واستشهد –رضي الله عنه –بعين التمر[١] مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر –رضي الله عنهما– سنة اثنتي عشرة[٢].

(١)تثبيت دلائل النبوة (١/ ٣٢)

(١) بلدة غربي الكوفة، سميت كذلك لكثرة التمر فيها، افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١٢ للهجرة، وأرسل إليها معاوية النعمان بن بشيرٍ فأخذها من عامل عليٍّ –رضي الله عنهم– انظر: تاريخ الطبري (٣/ ٣٧٦)، ومعجم البلدان (٤/ ١٧٦)، والمعالم الأثيرة (٢٠٤).

(٢) الإصابة (١/ ٤٤٢)

المطلب الثاني: ترجمة النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما–.

هو النعمان بن بَشِير، –تقدم تمام نسبه في ترجمة والده– يكنى أبا عبد الله، له ولأبيه صحبة.

قال الواقديّ: كان أوّلَ مولودٍ في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرًا[١]، وعلى هذا فتكون وفاة النبيِّ –صلى الله عليه وسلم– وله من العمر ثمانُ سنين وسبعةُ أشهر[٢].

ويؤيِّد هذا قول ابن الزبير: كان النعمانُ بن بَشيرٍ أكبرَ مني بستة أشهر[٣]، ولكن عارض هذا ابن سعدٍ بقوله: (هذا في رواية أهل المدينة، وأما أهل الكوفة فيروُون عنه روايةً كثيرةً يقول فيها: « سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم »[٤]، فدلَّ على أنَّه أكبرُ سنًّا مما روى أهل المدينة في مولده)[٥].

وقال سماك بن حرب: استعمله معاويةُ على الكوفة، وكان من أخطب من سمعت[٦].

قتل –رضي الله عنه– عام خمسٍ وستين[٧].

---

(١)الطبقات الكبرى (٦/ ١٢٢).

(٢) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/ ٢٦٥٩).

(٣)أسد الغابة (٥/ ٣١٠).

(٤) لـه في (مسند الإمام أحمد) مئةٌ وسبعة أحاديثَ، صرَّح بالسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو بمعناه في ثمانية عشرَ حديثًا منها، وبهذا تعلم ما في كلام السفاريني في كشف اللثام (٥/ ٧٠): (وبعض أهل الحديث يصرِّح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنَّه صرَّح في حديثين أو ثلاثةً).

(٥) الطبقات الكبرى (٦/ ١٢٢).

(٦) الطبقات الكبرى (٦/ ١٢٣).

(٧)الإصابة (٦/ ٣٤٧).

المطلب الثالث: ترجمة عمرةَ بنتِ رواحة –أمِّ النعمان بن بشير– رضي الله عنهم[١].

هي عمرة بنت رواحة بن ثعلبة، وهي أخت عبد الله بن رواحة بن ثعلبة من أهل بدر[٢]، وأسلمت عمرة بنت رواحة وبايعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم –.

وكانت من أجمل النساء، وقيل هي التي شبّب بها قيس بن الخَطِيم في قصيدته التي يقول فيها:

وعَمْرةُ من سروات[٣] النّساء تنفخ بالمسك أردانهَا[٤]

ذكروا لها حديثًا واحدًا روته عن النَّبيِّ –صلى الله عليه وسلم–: « وجب الخروجُ على كلِّ ذات نطاقٍ» [٥].

(١) ترجمتها في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦/ ٣٣٩٣).

(٢) الطبقات الكبرى (٨/ ٢٦٩).

(٣) سراة: اسم جمع لـ (سريّ) وهو الرئيس والشريف، المصباح المنير (٢٢٧) مادة (س ر ي).

(٤) الأردان جمع (ردن) وهم كمُّ القميص وقيل غيره. تاج العروس (٣٥/ ٨٢).

(٥) يعني في العيدين كما فسره إسحاق بن راهويه في مسنده (٢٤٢١)، والحديث ضعيفٌ لجهالة المرأة الراوية عن عمرة –رضي الله عنها–.

المبحث الرابع: غريب ألفاظ الروايات.

المبحث الرابع: غريب ألفاظ الروايات.

وقع في الحديث –بطرقه– بعض الألفاظ الغريبة، فسأذكرها، وألحق بها ما تدعو الحاجة إلى التعريف به وإن لم يكن غريبًا:–

قوله: « **عطيَّة**»: هي الهبةُ، وهي: ما يعطى بلا عوضٍ حال الحياة تطوّعًا[١]، فقولهم: (ما يعطى بلا عوضٍ) يخرج البيع، وقولهم: (حال الحياة)، يخرج: الوصية، وقولهم: (تطوعًا)، يخرج الزكاة[٢]. وهذه تعريف الهبة المطلقة.

ومعنى الهبة والهدية متقارب، والتفريق بينها أمرٌ عسِرٌ، والتداخل واردٌ[٣].

قوله: « **الموهِبة** » مصدر ميميّ من الهبة– وقد جاء تفسير هذه الهبة بأنها غلام –كما في الصحيحين– وأنها حديقة –كما عند ابن حبان والطبراني– والأول أقوى كما مرَّ.

قوله: « **نحلتُ**»: من النَّحْل، يقال: نحلته أنحَله –بفتح الحاء– نُحْلًا، مثل قُفلٍ، ونِحْلةً أي: أعطيته شيئًا من غير عوضٍ بطيبِ نفسٍ[٤].

قوله: « نُفِسْتُ بغلامٍ»: نَفِسَت المرأة ونُفِسَت، فهي منفوسةٌ ونفساءُ، إذا وَلدتْ[٥]، فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نَفِست، بفتح النون وكسر الفاء[٦]، ولكن ذكر القاضي عياض[٧] وأقرَّه

---

(١) المصباح المنير (٥٥٣).

(٢) التسوية بين الأولاد في العطية لفرج علي السيد عنبر (ص١٧).

(٣) التحفة المرضية في أحكام الهبة لعبد الله الفوزان (ص٦).

(٤) المصباح المنير (٤٨٧)، وحلية الفقهاء لابن فارس (ص: ١٥٣). مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٦)

(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٩٥)

(٦) إصلاح غلط المحدثين (٢٣). وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف (٥٠٨).

(٧) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٢٢٨)

النوويّ[1] أنَّ الضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن الضمَّ في الولادة أكثر، والفتحَ في الحيض أكثر.

قوله: «**فالتوى بها سنةً**»: أي ماطلَ، واللام والواو والياء أصل صحيح، يدل على إمالة للشيء[2]، والمقصود هنا المماطلة.

قوله: « **فارجعه**»: الرجوع معروفٌ، ولكن همزتها وصلٌ –على الأفصح–؛ لأنَّه يأتي من (رجع) اللازم والمتعدي، فتقول: رجع زيدٌ، ورجع فلانٌ امرأته، وهذيلٌ تقول: (أرجعه غيرُه) بالألف، وقد ذكر جماعةٌ ممن ألَّفوا في التصحيفات أنَّه لا يقال: أرجع[3]، ولكن الأفصح الذي في كتاب الله هو استعمال الثلاثيِّ للازم والمتعدي، وفي كتاب الله: (فإن رجعك الله إلى طائفةٍ منهم)[4] وفي هذا الحديث اختلف ضبط اللفظ في الكتب، ففي بعضها: «فارجعه» بهمزة وصل، وهو الموافق لما في القرآن، وفي بعضها: « فأرجعه» بهمزة القطع، وهي على لغة هذيلٍ، وهذا سبب إلحاقي لها في الغريب.

قوله: « **تلجئةٌ**»: تفعلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأه إلى أن يأتي أمرًا، باطنه خلاف ظاهره، وأحوجه إلى أن تفعل فعلًا تكرهه، وكأن الذي حمل بَشِيرًا على أن يُفْرِدَ ابنَه النُّعمانَ –رضي الله عنهما– بشيءٍ دون إخوته، هو ما حملته عليه أمّه[5]، وهذا يظهر من رواية ابن حبَّان: « وقاتلتْنِي عليه» وقد مرَّتْ.

قوله: « **بدا له**»: أي ظهر بعد أن لم يكن باديًا، وهو لغةً موضوع لتغير الأمر عما كان عليه، وهذا يدلّ على تردده لهذا الأمر، والبداء من دلائل نقص المخلوق؛ إذ لا يعلم العواقب، وأما

---

(١) تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٧١).

(٢) مقاييس اللغة (٥/ ٢١٨)

(٣) منهم الصّفديّ في تصحيح التصحيف (٩٣).

(٤) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٢٠)، تاج العروس (٢١/ ٦٥).

(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٣٢)

حديث البخاريِّ في قصَّة الأعمى والأبرص والأقرع: « فبدا لله أن يبتليَهم»[1] فقد اختلفوا في ضبط الكلمة هل هي بدأ بالهمز، أو بدا بلا همزٍ، فقال الخطابي: (وقد رواه بعضهم بدا لله وهو غلطٌ)[2].

وقال القاضي عياضٌ: («بدأ الله أن يبتليهم » كذا ضبطناه على متقني شيوخنا مهموزًا أي: (ابتدأ الله ابتلاءهم) ... وكثير من شيوخ المحدثين ورواة البخاريِّ يروونه (بدا) مقصورًا وهو خطأٌ؛ لأنَّه من البدأ، و هو الظهور للشيء بعد أن لم يكن ظهر قبل، وذلك لا يجوز على الله تعالى)[3].

قال الحافظ ابن حجرٍ: قوله: « بدا لله » بتخفيف الدال المهملة بغير همزٍ، أي سبق في علم الله فأراد إظهاره، وليس المراد: أنه ظهر له بعد أن كان خافيًا؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى، وقد أخرجه مسلم ... بلفظ: « أراد الله أن يبتليهم »، فلعل التغيير فيه من الرواة)[4].

قوله: **« فلا إذًا»:** أي إذا كان كذلك فلا تفعل إذًا –وأصلها إذنْ– وقد اختلفوا في غير المصحف: هل تكتب نون « إذن» – بالألف مطلقًا –كما هو مذهب البصريّ– أو بالنون مطلقًا – كما هو مذهب الكوفيِّ– أو يفصَّل بين كونها عاملةً النصبَ فتكتب بالنون لقوتها، وبين كونها ملغاةً لا عمل لها فتكتب بالألف؟، أقوالٌ، والأخيرُ مذهب الفرَّاء[5] وكان المبرِّد يقول: (أشتهي أن أكويَ

---

(١) صحيح البخاري (٣٤٦٤).

(٢) أعلام الحديث (٣/ ١٥٦٩).

(٣) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٨١)، وهذا الكلام أخذه منه ابن قرقول في المطالع (١/ ٤٦٠) ونسبه إليه غير واحدٍ، مع أن أصل الكلام للقاضي عياضٍ، بل جلُّ ما في (المطالع) من (المشارق)، فلينتبه الباحث قبل النقل عن المطالع، و(المطالع) هو الكتاب الذي يكثر من الاستفادة منه الإمام النووي –رحمه الله– في شرحه على مسلمٍ.

(٤)فتح الباري (٦/ ٥٠٢)، وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (١٩/ ٦٢٠). وجامع الرسائل لابن تيمية (١/ ١٧٩).

(٥) وقد اختلفت أقواله في المسألة انظر: شرح الأشموني على الألفية (٤/ ٢٠٦).

يدَ من يكتب «إذن» بالألف؛ لأنها مثل "أن" و"لن"، ولا يدخل التنوين في الحروف)[1] والأمر في ذلك واسعٌ.

(١) ذكره الأشموني في شرح الألفية (٤/ ٢٠٦). وانظر في تفصيل المسألة كتاب الشيخ نصر الهوريني (المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية ص(٢٧٧)، ويعدُّ (أحسن وأجمع) ما أُلّف في موضوع (الإملاء) كما قاله شيخنا عبد الله بن صالح الفوزان –وفقه الله–.

المبحث الرابع:

توجيه الألفاظ التي ظاهرها التعارض في الحديث

المبحث الرابع: توجيه الألفاظ التي ظاهرها التعارض في الحديث:

الألفاظ التي يظهر فيها الاضطراب والتعارض تكثر في الأحاديث التي فيها قصَّةٌ أو واقعة مهمة، وقد بحث العلماء عن أسباب اختلاف الألفاظ في الحديث الواحد، وميَّزوا بين الأحوال التي يمكن أن يقال فيها بتعدد القصة والأحوال التي ليست كذلك، وأفادوا أنَّ (الأصل عدم التعدد عند اتحاد المخرج)[١].

وهذا الأمر مما يشكل أحيانًا، وقد اعتنى أهل العلم بوضع بعض الضوابط له، فممَّن عُنيَ بهذا الإمامُ ابن العربيِّ المالكيِّ في شرح الموطأ، والحافظ ابن حجرٍ الشافعيِّ[٢]، والعلامة الصنعاني ألَّف رسالةً صغيرة –مهمَّةً– في هذا الباب[٣] –رحمهم الله أجمعين–[٤].

وأكتفي بقول الإمام ابن العربي –رحمه الله– إذ قال: (إذا اختلف ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث؛ فإن كان مما يتكرر فكلُّ لفظٍ أصلٌ يمهِّد وتبنى عليه الأحكام، وإن كان مما لا يتكرَّر فيعلم قطعًا أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – إنما قال أحدهما، وأن الراوي هو الذي عبَّر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة)[٥].

وحديثنا مما اتحد مخرجه، واختلفت ألفاظه، فتعيَّن أنَّ الحادثةَ واحدةٌ، فلا بدَّ من جمع ألفاظه، ومحاولة التوفيق بينها، قبل الحكم بالاضطراب.

---

(١) فتح الباري (١/ ٥٧٢).

(٢) ومن كلماته العالية في الباب، والتي فيها تقعيدٌ مفيدٌ ما سطَّره في فتح الباري (١/ ٢٥) وفي النكت على ابن الصلاح (٢/ ٧٩١).

(٣) طبعت في دار التوحيد للنشر، وجمع فيها بعض الأمثلة التي تعارضت ألفاظها.

(٤) وللمعاصرين بحوث طيبة منها: تعدد روايات الحديث النبوي وأثره في الحكم على الحديث، تأليف د. ماجد العليوي، وهي رسالة دكتوراه من جامعة دمشق، وتعدد الحادثة في روايات الحديث النبوي، للدكتور حمزة البكري، طبع في وزارة الأوقاف القطرية، ورسائل أخرى كثيرة.

(٥) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٦٩٥).

وبعد النظر فيها رأيت أنَّ ما اختلفت ألفاظه وتباين معانيه ينحصر فيما يلي:

١- كم كان عمر النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما- لما وهبه أبوه العطيَّة؟.

٢- هل العطية كانت من عند أبيه ابتداءً؟ أم بطلبٍ من أمِّه؟.

٣- ما نوع العطية؟ وكم المدة التي بين طلبها وإعطائه؟.

والجواب عن ذلك -مختصرًا- فيما يأتي:

١- عُمْر النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما- لما وهبه أبوه العطيَّة.

أمَّا عن عُمْرِ النُّعمان فالثابت في البخاريِّ أنَّ النعمانَ كان (غلامًا)، ولكن ورد في صحيح مسلمٍ: «انطلق بي أبي يحملني» ويجمع بينهما: بأنَّه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه، أو عبَّر عن استتباعه إياه بالحمل[١].

٢- هل العطية كانت من عند أبيه ابتداءً؟ أم بطلبٍ من أمِّه؟

في رواية البخاري وغيره: « نحلتُ» وهي دالَّة على مجرَّد العطية، ولكن فسرتها الثانية في الصحيحين: « سألتْ أمِّي أبي بعض الموهبة» فيكون إسناد العطية إليه لما آلت إليه أخيرًا.

٣- ما نوع العطية؟ وكم المدة التي بين طلبها وإعطائه؟

في الصحيحين وغيره: أنّ العطيَّة « غلام»، وأمَّا تحديد المدَّة فثبت في صحيح مسلمٍ أنها «سَنَةٌ»، ولكن خالف فيما سبق أبو حَريزٍ عند ابن حبَّان والطبرانيِّ فقال: «وإنها أبتْ أن تربِّيه حتى **جعلتُ له حديقةً**» وفيها : « **بعد حولين**».

وجمع الحافظ ابن حجرٍ بأنَّ المدة كانت سنةً وشيئًا فجبر الكسر تارةً وألغى أخرى[٢].

ولكن أبو حَريزٍ –عبد الله بن الحسين- ضعفه الإمام أحمد، قال فيه: (منكر الحديث)[٣] واختلف قول ابن معينٍ فيه: فضعفه مرة، ووثقه أخرى[١].

---

(١) فتح الباري (٥/ ٢١٢).

(٢) فتح الباري (٥/ ٢١٢).

(٣) العلل (١١١٥).

وقال الذهبي: (مختلفٌ فيه وقد وُثِّقَ، وجاء عنه أنه يؤمن بالرجعة[٢] رجعةٍ عليٍّ)[٣]. وقال فيه ابن حجرٍ: (صدوقٌ يخطئ)[٤].

ومع هذا فقد خالف في هذا الحديث من هو أوثق منه في نوع العطية فجعلها (حديقةً)، وخالف أيضًا في زمنها فجعلها (بعد الولادة)، بينما الروايات المقدمة -وكلها صحيحة- تنصُّ على أن العطية كانت غلامًا، وأنها حصلت والنعمان بن بشير غلامٌ.

وقد حاول الإمام ابن حبَّان[٥] -رحمه الله- الجمع بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة بأوجه:-

الوجه الأول: أن تحمل على واقعتين إحداهما: عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقةً، وثانيها: بعد أن كبِرَ النعمان وكانت العطية عبدًا.

والوجه الثاني: أن يكون بشيرٌ ظنَّ نسخ الحكم.

والوجه الثالث: أنه نسي الحكم الأول.

قال ابن حجرٍ: (وهو جمعٌ لا بأس به، إلَّا أنَّه يعكِّر عليه أنَّه يبعد أن ينسى بشير بن سعدٍ مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: « لا أَشْهَدُ على جَورٍ »[٦])[١].

---

(١) تهذيب التهذيب (٥/ ١٨٨).

(٢) ومن اللطائف ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب (٥/ ١٨٨) عن هشام السجستاني قال: قال لي أبو حريز: تؤمن بالرجعة قلت لا، قال هي في اثنتين وسبعين آية من كتاب الله تعالى!!.

(٣) الكاشف (١/ ٥٤٥).

(٤) التقريب (٣٢٧٦).

(٥) صحيح ابن حبان (٥١٠٧).

(٦) تعقَّب عليه البدر العيني -كعادته- فقال:(قلت: لا بعد في هذا أصلًا؛ فإن الإنسان مأخوذ من النسيان، وهموم أحوال الدنيا وغم أحوال الآخرة تنسي أيَّ نسيان، والنسيان غالب، حتى قيل: إن الإنسان مأخوذ من النسيان)!. عمدة القاري (١٣/ ١٤٦). كذا قال وهو بعيدٌ، ولم يذكرها صاحب (مبتكرات الآلي

ثم قال ابن حجرٍ: (ثمَّ ظهر لي وجهٌ آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش، ولا يحتاج إلى جواب، وهو: أنَّ عَمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عَمرة في ذلك، فمطلها سنةً أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا، فقالت له: أشهِد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية، وأن تأمن من رجوعه فيها، ويكون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو كان النعمان يقصُّ بعض القصَّة تارةً، ويقصُّ بعضها أخرى، فسمع كلٌّ ما رواه فاقتصر عليه والله أعلم)[٢].

قلت: وهذا كلّه فرعٌ عن ثبوت رواية أبي حَريزٍ وقد علمتَ ما فيه.

وإذا تأملت هذا تبيَّنتَ ألَّا اضطراب في الروايات، وانتظام ما يظهر في بادئ الأمر من الشتات[٣].

والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر).

(١) فتح الباري (٥/ ٢١٣).

(٢) فتح الباري (٥/ ٢١٣).

(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٨٥).

المبحث الخامس: مسائل الحديث

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: حكم التفضيل بين الأولاد في العطيَّة.

المطلب الثاني: كيفية تسوية الأولاد في العطيَّة.

المطلب الثالث: حكم الرجوع في العطيَّة

المطلب الأوَّل: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية:

دلَّ الحديث على الهبة للولد، وعلى استحباب العدل والتسوية بين الأولاد فيها، فعن إبراهيم النخعي قال: «كانوا[١] يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل»[٢] قال الترمذيُّ– رحمه الله– بعد هذا الحديث: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوِّي بين ولده حتى في القبلة)[٣]؛ لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعًا بالمودة، وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم.

واختلف أهل العلم في حكم التفضيل بين الأولاد في العطية على خمسةِ أقوالٍ:

القول الأول: أنَّه يحرم التفضيل بين الأولاد مع عدم المبرِّر، وبه صرَّح البخاريّ، وقال به طاوس وابن المبارك والثوريّ وأحمد –وهو من **مفردات**[٤] **المذهب الحنبليِّ**[٥]–، وابنُ حزمٍ[٦]، ولكن لو وقعت فأحمدُ يقول بالصحَّة[١].

---

(١) وهذه الكلمة (كانوا) تأتي كثيرًا في كلام إبراهيم النخعيِّ، وقد فسَّرها هو نفسه –رحمه الله– في نصٍّ عزاه الحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ في فتح الباري (٨/ ٣٣٠) إلى التاريخ لابن أبي خيثمة –ولم أجده في المطبوع منه– قال: (وقد روى ابن أبي خيثمة في " تاريخه " من طريق الأعمش، عن النخعي، قال: ما قلت لكم: كانوا يستحبون، فهو الذي أجمعوا عليه) وأفاد الحافظ العراقيُّ أنَّ المقصود بقوله (الإجماع): أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، انظر: تيسير العزيز الحميد (١٣٩-١٤٠).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٢٣٤).

(٣) جامع الترمذي (١٣٦٧).

(٤) يقول محمد بن علي المقدسي (٨٢٠هـ) في (النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد):

عطيَّـــةُ الأولاد جَـــا في الأثـــرِ للأنثيـــينِ مثـــل حـــظِّ الـــذكر

وبيـــــنهم فيحـــــرم التفضـــــيل ولـــيس يمضـــيْ إذ بـــه يميـــل

انظر: المنح الشافيات (٢/ ٥٢٢). وخولف في معتمد المذهب في عدم الإمضاء إذا وقع التفضيل.

(٥) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٢).

(٦) المحلى (٩/ ١٤٢-١٤٤).

القول الثاني: أنَّ تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ مكروهٌ، وأنَّه ينبغي على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبة، ولا يفضِّل أحدهما على الآخر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية[٢] والمالكية[٣] والشافعية[٤] وغيرهم.

القول الثالث: رواية عند الإمام مالكٍ –رحمه الله– وهو التفريق بين أن يعطيَ كلَّ ماله لولده، وبين أن يعطيَه شيئًا قليلًا، فأجاز إعطاء القليل لا الكلِّ[٥].

القول الرابع: يحرم التفضيل إذا كان بقصد الإضرار، وهو مذهب أبي يوسف[٦].

القول الخامس: جواز التخصيص إذا كان لسببٍ، كمرضٍ وزمانةٍ وهو قول في مذهب أحمد[٧] واختاره ابن قدامة[٨] وابن تيمية[٩] وقوَّاه صاحب الإنصاف[١٠].

أدلة الأقوال:

واستدلَّ أصحاب القول الأوَّل بأدلة:

الدليل الأول: حديث النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما– ووجه الاستدلال من عدة أوجه:

---

(١)المنح الشافيات (٢/ ٥٢٢). وهذا مبنيٌّ على قاعدة (النهي يقتضي الفساد) وقد نصَّ ابن النجار الحنبلي في الكوكب المنير (٣/ ٨٤) أن النهي فيه تفصيلٌ، فهنا الآن لم يعُد إلى الذات.

(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٢٧)، والبحر الرائق (٧/ ٢٨٨).

(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٩٢). الفواكه الدواني (٢/ ١٥٩).

(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥٤٤)، مغني المحتاج (٤/ ٦٨).

(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٩٢). الفواكه الدواني (٢/ ١٥٩) قوانين الأحكام الشرعية (٣٩٠)..

(٦) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢٢).

(٧) المغني (٨/ ٢٥٨).

(٨)المغني (٨/ ٢٥٨).

(٩) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٩٥).

(١٠) الإنصاف (٧/ ١٣٩).

الوجه الأول: فيه أمر النبيِّ –صلى الله عليه وسلم- بردِّ الهبة في قوله: « ارجعه» ولو كانت الهبة جائزةً لما أمر بردها، ولو كان الأمر مبناه على الندب لما أمره –صلى الله عليه وسلم- برجوعه؛ ولذا بوَّب الإمام أبو حاتم ابن حبَّان البُستيُّ –رحمه الله- بقوله: (ذكرُ البيان بأن قوله –صلى الله عليه وسلم-: «فارجعه» أراد به لأنه غير الحق)[1].

ونوقش بأنَّ الأمر في الحديث: « واعدلوا بين أولادكم» محمولٌ على النَّدب؛ بدليل أنَّ الإنسان حرّ التصرّف في ماله، وكما يجوز له أن يهَب ماله لغيره كما شاء فهو يعطي أولاده كما شاء، وما ورد في الحديث فهو محمولٌ على الندب والكمال، لا على الإلزام، **وأجيب** بأنَّ هذا مخصوصٌ بهذا النصِّ.

وناقشوا أيضًا أنَّ العطيَّة المذكورة لم تُنجَّز، بل جاء بشيرٌ يستشير النبيَّ –صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل فترك، **وأجيب**: بأنَّ الأمر بالرجوع يدلّ على التنجيز، وكذا قول عَمرة: لا أرضى حتى تُشهد، قال ابن حجرٍ: (وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه) (٢).

قال الطحاويُّ: (وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نحلت ابني هذا كذا فأخبر أنه قد كان فعل)[3].

وناقش ابن التركماني هذا بما نقله عن الطحاوي أنَّ حديث جابرٍ أولى من حديث النعمان؛ لأنَّ جابرا أحفظ له وأضبط؛ لأنَّ النعمان كان صغيرا[4]، **وأجيب:** بأنه لا يعارضُ حديث النعمان،

---

(١)صحيح ابن حبان (٥١٠٠).

(٢) فتح الباري (٥/ ٢١٤).

(٣) شرح معاني الآثار (٥٨٣٤).

(٤)الجوهر النقي (٦/ ١٧٩).

حتى يقال: رواية جابرٍ أولى من رواية النعمان، وإن قلنا تنزّلًا: إنَّ بينهما تعارضًا فتكون رواية النعمان مقدَّمةً على رواية جابرٍ –رضي الله عنهما– من وجهين:

الأول: أنَّ النعمان صاحب القصَّة، ولأنَّ القصة كانت بسببه، وهو أدرى بها مع صغر سنه عن جابر؛ إذ لم يشهد جابرٌ القصة إلا ما كان عند النبيّ صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أنَّ الشيخين اتفقا على إخراج حديث النعمان من طرق، بخلاف حديث جابرٍ، ولا شكَّ أنَّ ما اتفقا عليه أولى مما ليس كذلك[1].

وناقشوا ثالثًا: بأنَّ الموهوب للنعمان –رضي الله عنه– جميع مال والده[2]؛ فلذا جاء المنع، **وأجيب:** بأنَّه جاء التصريح بأنَّ الموهوب بعض المال وهو غلامٌ، وردَّ عليه القرطبيّ –وهو مالكيٌّ– بقوله: (من أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال : إن النهي فيه إنما يتناول من وهب ماله كله لبعض ولده ، وكأنه لم يسمع في الحديث نفسه: إنَّ الموهوب كان غلامًا فقط ، وإنما وهبه له لما سألته أمه بعض الموهبة من ماله، وهذا يعلم منه على القطع : أنه كان له مال غيره)[3] .

وناقشوا رابعًا: بأنَّ النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوبَ فجاز لأبيه الرجوع[4]، **وأجيب** بأنَّ هذا خلاف ما في أكثر طرق الحديث من أمره بالرجوع الدالِّ على القبض، والذي تضافرتْ عليه الروايات أنَّه كان صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره، وقد سبق أن النبيَّ –صلى الله عليه وسلم– توفِّي وعمر النُّعمان –رضي الله عنه– صغير جدًّا.

الوجه الثاني: قوله –صلى الله عليه وسلم–: « لا تُشهِدني» فامتنع من أن يَشهد، فدلَّ ذلك أنَّه غير مباحٍ.

---

(١) دراسة تعقبات ابن التركماني في الجوهر النقي إعداد: كوليبالي بازومانا (ص ٩٤٨-٩٤٩). رسالة دكتوراه غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/ ١٤٢١هـ.

(٢) حكاه ابن عبد البرِّ عن مالكٍ، انظر: التمهيد (٧/ ٢٢٥).

(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٤/ ٥٨٨).

(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٨٤).

ونوقش هذا بأنَّ كونه –صلى الله عليه وسلم- لم يَشهد، فقد أجاز لغيره أن يَشهَد؛ لقوله: « فأشهد على هذا غيري» ولو كان حرامًا لم يأذن لغيره أن يشهد، وإنما امتنع عن ذلك لكونه الإمام؛ والإمام ليس من شأنه أن يشهد، بل من شأنه أن يحكم[1]، **وأجيب** بأنَّ الأمر أدنى أحواله الندب والاستحباب[2].

الوجه الثالث: «أشهد على هذا غيري» هذه كلمة تهديدٍ لا أمرٍ؛ إذ لو كانت أمرًا لامتثل النعمان –رضي الله عنه- هذا الأمر، بل هي مثل قوله –صلى الله عليه وسلم- لعائشة: «اشترطي لهم الولاء»، قال ابن حبَّان –رحمه الله-: (قوله –صلى الله عليه وسلم-: «أشهد على هذا غيري» أراد به الإعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأمور به لو فعله، فزجر عن الشيء بلفظ الأمر بضده، كما قال لعائشة: « اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق»[3].

الوجه الرابع: تسمية النبيِّ –صلى الله عليه وسلم- هذا الأمر «جَورًا » أي: ظلمًا وحَيفًا، وتعقِّب: بأنَّه لو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام فإن قيل قاله تهديدا قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة[4] **وأجيبَ** بأنَّ حمل هذه اللفظة على الإباحة في مقصود الشارع يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل أنَّها تدلُّ على الزجر الشديد.

الوجه الخامس: أمر النبيِّ –صلى الله عليه وسلم- بالعدل والتسوية في العطيَّة؛ وهذا يقتضي وجوب العدل بين الأولاد في الهبة من جهةٍ، ووجوب ردِّ الهبة المعطاة من جهةٍ أخرى في قوله « ارجعه»، والقاعدة الأصولية: أنَّ الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارفٍ.

---

(١)شرح معاني الآثار (٤/ ٨٤).

(٢) التسوية بين الأولاد في الهبة للصعيدي (٧).

(٣) صحيح ابن حبان (٥١٠٤).

(٤) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦٦).

وناقشوا بأنَّ قوله « ارجعه » دليلٌ على الصحة، ولو لم تصحَّ الهبة لم يصحَّ الرجوع؛ وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد الحقُّ في رجوعه عن هبة ولده، فأرشده إلى الأفضل، قال ابن حجرٍ: (وفي الاحتجاج بذلك نظر)[1].

الوجه السادس: في قوله –صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله» فيه إشارةٌ إلى أنَّ عدم العدل بين الأولاد لا تتحقق معه تقوى الله تعالى، وهذا لا يكون إلا حرامًا.

الوجه السابع: قوله –صلى الله عليه وسلم-: « فلا إذًا» أي: فلا تفعل، وهذا نهيٌ؛ والنهي يقتضي التحريم إلَّا لصارفٍ.

الدليل الثاني: القياس، حيث قاسوا تفضيل الأب لبعض أولاده بشيءٍ من الهبة على الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج، بجامع أنَّ كلًّا منهما يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فوجب استواؤهما في الحكم وهو التحريم[2].

وناقشوا بأنَّ الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم، ذكره ابن عبد البرِّ،[3] **وتعقبه ابن حجرٍ بأنَّ هذا الأمر لا يخفى ضعفه؛ إذ لا قياس[4] مع وجود النصِّ[5].**

واستدلَّ أصحاب القول الثاني –وهم القائلون بالكراهة- بما يلي:

الدليل الأوَّل: حديث النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما- ووجه الاستدلال من قوله صلى الله عليه وسلم: « فأشهد على هذا غيري» قالوا: فيه الأمر بالإذن، وقد سبق ما فيه.

---

(١) الفتح (٥/ ٢١٤).

(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٢).

(٣) التمهيد (٧/ ٢٣٠).

(٤) ومن بديع كلمات إلكيا الهراسي الشافعي (ت٥٠٤هـ) –رحمه الله-: (إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح، طارت رؤوس المقاييس في مهابِّ الرياح). الطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢٣٣).

(٥) الفتح (٥/ ٢١٥).

الدليل الثاني: قوله –صلى الله عليه وسلم– في الحديث: « كل أحد أحقُّ بماله من ولده، ووالده والناس أجمعين ».

وأجيب بأنَه حديثٌ ضعيفٌ[1]؛ ولو صحَّ لكان عامًّا يقبل التخصيص.

الدليل الثالث: فعل بعض الصحابة –رضي الله عنهم– فأبو بكرٍ فضَّل عائشة –رضي الله عنهما بنخلٍ[2] – وفضَّل عمرُ ابنه عاصمًا بشيءٍ أعطاه، وفضَل عبد الرحمن بن عوفٍ ولد أمِ كلثوم[3].

وتعقِّب بأن الاستدلال بقصة نَحْل أبي بكرٍ لعائشة –رضي الله عنهما– لا يتمّ لهم؛ ويتطرق لهذا النصِّ عدة احتمالات، مثل حاجة عائشة، أو أنَّه أعطى جميع أولاده مثل حصتها، وقد كان أبو بكرٍ –رضي الله عنه– يجتنب المكروهات، يقول شيخ الإسلام: **(أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنهما غيره حتى بينها لهم، لم يحفظ له قولٌ يخالف فيه نصًّا، وهذا يدلُّ على غاية البراعة والعلم)**[4].

وقد أجاب عن ذلك عروةُ بأن إخوان عائشة –رضي الله عنها– كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصَّة عاصمٍ[5].

الدليل الثالث: القياس، ووجهه أنَّه يجوز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم[6]، وأيضًا: لما جازت هبة بعض الأولاد للأب جازت هبة الأب لبعض الأولاد[7]، وتعقِّب بأنَّ العمل بهذا الحديث لا يقدح

---

(١) أخرجه الدارقطنيُّ في سننه (٤٥٦٨) وفيه انقطاع، انظر: السلسلة الضعيفة (٣٥٩).

(٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ (٨٠٦).

(٣) قاله الشافعيّ كما في مختصر المزني (٨/ ٢٣٤) –مطبوعٌ ملحقًا بالأم–.

(٤) منهاج السنة النبوية (٧/ ٥٠٧).

(٥) فتح الباري (٥/ ٢١٥).

(٦) نيل الأوطار (٦/ ٨).

(٧) الحاوي الكبير (٧/ ٤٥٤).

في الأصل؛ لأنَّ الأصل الكلّيّ والواقعة المعيَّنة المخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما، كالعموم والخصوص، وقد تقرَّر في الأصول: أنَّ الصحيح بناء العامِّ على الخاصِّ[1].

واستدلَّ أصحاب القول الثالث: القائل بجواز المفاضلة بين الأولاد إلا إذا كان لقصد الإضرار؛ بأنَّ المقرَّر في أصول الفقه: جواز تخصيص خبر الواحد بالقياس؛ إذ يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو أقوى من خبر الواحد[2] قالوا: فإذا كانت المفاضلة لأجل الإضرار بالأولاد فيحرم[3].

قال ابن رشدٍ: (ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس، وكذلك العدول بها عن ظاهرها (أعني: أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية)[4].

وأما القول الرابع: وهو قول الإمام مالكٍ–رحمه الله- فقد أجاب عنه اللخميُّ المالكيّ بقوله: (ولا يحسن حمل الحديث على من وهب جلَّ ماله أو جميعه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فأبان أنَّ الرد لعدم المساواة، ولأن ما يبقى الآن بيد الأب لا يفيد من لم يعط شيئًا؛ لأنه إن بقي فورثوه تساووا في ميراثه، وكان ذلك المعطى قد فضل من لم يعط)[5].

وأما القول الخامس القائل بجواز التخصيص إذا كان لسببٍ فهو قولٌ قويٌّ، ودليلهم قصة نَحْل عائشة رضي الله عنها، وقد يقال: هذه العطية إذا كانت لسببٍ فهو تخرج عن النُّحلى إلى باب النفقة. والله أعلم.

---

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٨٥).

(٢) الإحكام للآمدي (٢/ ١٢١)، نفائس الأصول (٧/ ٢٩٨٤)،

(٣) فيض الباري (٤/ ٤٩).

(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٩٣).

(٥) التبصرة للخمي (٧/ ٣٤٦١)

الترجيح في المسألة

الذي يظهر –والعلم عند الله– هو رجحان القول الأوَّل، وهو حرمة تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ دون مسوِّغٍ لذلك، وهو اختيار البخاريِّ، ومذهب الحنابلة، واختاره القرطبي من المالكية[١]، والحافظ ابن حجرٍ من الشافعيَّة[٢]، رحمهم الله؛ لقوة ما استندوا إليه، ويصحُّ أن أقول في هذه المسألة: **(مذهب أحمدَ: أحمدُ مذهبٍ)**[٣].

وأمَّا أدلة الجمهور بما فيهم أصحابنا السادة الشافعية– وإن كان في بعضها شيءٌ من القوة والنظر– لكن تُقَدَّم عليها صريح الأثر والخبر، مع اتفاق الجميع على أفضلية العدل، وأنَّ تسويتهم في العطية هو الأوفق، وهو الأكمل باتفاق الجميع، فكيف والنصُّ فيه دلالات كثيرة تؤيِّد ما ذهب إليه الإمام أحمد، **ومن قواعد الإمام الشافعي –رضي الله عنهما– أنَّ الخروجَ من الخلاف مستحبّ**[٤].

قال العلامة ابن القيم –رحمه الله–:

(وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأسِّست عليه الشريعة؛ فهو أشد موافقةً للقرآن من كل قياسٍ على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام، فرد بالمتشابه من قوله «كل أحد أحقُّ بماله من ولده، ووالده والناس أجمعين»[٥] فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء، وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب،

---

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٨٧).

(٢) فتح الباري (٥/ ٢١٥).

(٣) مناقب الإمام أحمد (ص: ٦٩٨) لابن الجوزي، وأصل الكلمة لأبي إسماعيل الأنصاري –رحمهم الله–.

(٤) الأشباه والنظائر (١٣٦) وقد أشار لها الإمام البخاري في صحيحه في باب الفخذ عورة، قال: (وحديث أنسٍ أسند، وحديث ابن عبَّاسٍ أحوط؛ حتى يخرج من اختلافهم) انظر فتح الباري (١/ ٤٧٩).

(٥) سبق تخريجه.

ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم، والقياس لا يقاوم هذا المحكم المبين غاية البيان)[1].

وقال الشوكانيّ: (الأدلة القاضية بتحريم تخصيص بعض الأولاد بشيء دون البعض الآخر أوضح من شمس النهار)[2].

وأختم بهذا النموذج الجميل لأحد علماء حلب وهو الفقيه المحدث العابد الطبيب الشيخ عمر خياطة الحلبي (ت١٤٠٩هـ) -رحمه الله- كان يحمل في جيبه دفترًا صغيرًا يسجِّل فيه ما يعطي أحد أولاده؛ ليعطي بقية إخوته مثل إعطائه[3].

---

(١) أعلام الموقعين (٢/ ٢٣٦).

(٢) السيل الجرار (ص: ٦٣١).

(٣) علماء حلب في القرن الرابع عشر (لم يتيسر لي التوثيق الآن).

المطلب الثاني: كيفية تسوية الأولاد في العطيَّة.

اختلف العلماء –رحمهم الله– في كيفية تسوية الأولاد في العطية على قولين:

القول الأول: أنَّ العدل بين الأولاد في العطية تكون بالتساوي في العطاء بين الذكر والأنثى، وهذا مذهب الحنفية[١] والمالكية[٢]، والشافعيِّة[٣]ورواية عن أحمد[٤].

القول الثاني: أن العدل في العطاء يكون بمقدار إرثهم؛ للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة[٥] وقول عند الحنفية[٦] والشافعية[٧].

واستدلَّ أصحاب القول الأول بأمورٍ:

أولًا: ظاهر قوله –صلى الله عليه وسلم–: « أكلَّ ولدك نحلته»؟ ويطلق الولد على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع[٨].

ثانيًا: قوله في هذا الحديث: « سوِّ بينهم» وغيرها من الألفاظ القريبة منها.

ثالثًا: حديث عكرمة عن ابن عبَّاس: « سوُّوا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضِّلًا أحدًا لفضَّلت النساء»[٩].

---

(١) بدائع الصنائع (٨/ ٣٦٩٨)، البحر الرائق (٧/ ٣٨٨).

(٢) المدونة (٣/ ٤٥٣).

(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٤١٥)، مغني المحتاج (٤/ ٦٨).

(٤) الإنصاف (٧/ ١٣٦).

(٥) الإنصاف (٧/ ١٣٦).

(٦) بدائع الصنائع (٦/ ١٢٧).

(٧) روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩).

(٨) المصباح المنير (٥٥١)، مادة (و ل د).

(٩) أخرجه ابن عديٍّ في الكامل (٤/ ٤٢٩) من طريق سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثيرٍ عن عكرمة عن ابن عباس –رضي الله عنهما– وهو حديث ضعيفٌ، فيه علل منها سعيد بن يوسف وهو منكر الحديث، وذكر ابن عديٍّ أن هذا الحديث أنكر ما روى. وحسَّنه ابن حجرٍ في الفتح

ثالثًا: التسوية هي التي تُبعد عن البغضاء والشحناء.

واستدلَّ الحنابلة بأمورٍ:

أوَّلًا: قياس حالة الحياة على حالة الموت.

ثانيًا: أثر عطاء: (ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله).

ثالثًا: لأن الذكر أحوج من الأنثى، من قِبَل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل[1].

والذي يظهر –والعلم عند الله– قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعيَّة، وهو أنَّ العدل يكون بالتسوية بين الذكر والأنثى.

وأما استدلال الحنابلة بقياس حالة الحياة على حالة الممات فقياسٌ مع الفارق؛ وهو من قوادح القياس الكثيرة، يقول صاحب المراقي:

..... والفرقُ بين الأصل والفرع قدحْ[2]

وأما كلام عطاءٍ السابق فهو في قسمة الفرائض لا في النُّحلى، بل ورد عن عطاءٍ ما يؤيِّد مذهب الجمهور، وهو ما رواه ابن جريجٍ قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله قال: نعم قد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «أسويت بين ولدك؟» قلت: في النعمان بن بشير؟ قلت: وفي غيره[3].

وأختم بنصٍّ نفيسٍ لشيخ الإسلام –رحمه الله– فيه تفصيلٌ حسنٌ فيما تكون إليه حاجة الأولاد معتادةٌ، أو غير معتادةٍ، وما يشتركون في الحاجة إليه أو يختصُّ ببعضهم، يقول رحمه الله:

(٥/ ٢١٤)، ولعله اعتمد على ذكر ابن حبان سعيدَ بن يوسف في الثقات(٦/ ٣٧٤)، كما قاله الألباني في الإرواء (٦/ ٦٧)، انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ١٦٣).

(١) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٤).

(٢) نثر الورود شرح مراقي السعود (٥٤٤).

(٣) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٩/ ٩٨).

(والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضًا وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام، ثم هنا نوعان نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه.

ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير، ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه وينشأ من بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظرٌ، وتجهيز البنات بالنَّحْل أشبه، وقد يلحق بهذا، والأشبه أن يقال في هذا: أنه يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف فهو من باب النَّحْل، ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته.

وأما الزيادة فمن النَّحْل، فلو كان أحد الأولاد فاسقًا فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن يتعين استثناؤه، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم فإن تاب وجب عليه أن يعطيه.

وأما إن امتنع من زيادة الدَّين لم يجز منعه فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص)[1].

فائدة: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات، كبنات وأخوات وغيرهم[2].

---

(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٣٦).

(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٤).

المطلب الثالث: حكم الرجوع في العطيَّة.

دلَّ الحديث على جواز رجوع الوالد في عطيته لولده في قوله –صلى الله عليه وسلم– « فارجعه» وفي رواية: « فردَّ عطيته».

واتفقوا على أنّ ما وهبه الإنسان لذوي رحِمِه المحرم غير ولدٍ أو ما وهبه الرجل لزوجته أنَّه لا رجوع فيه[١].

ثمَّ اختلفوا في ما سوى هذا على قولين:

القول الأول: مذهب جمهور العلماء من المالكية[٢] والشافعية[٣] والحنابلة[٤] عدم جواز الرجوع في الهبة –إلا الوالد يرجع فيما وهب لولده فقط–.

والقول الثاني: ذهب إليه الحنفية[٥] وهو أنَّه إذا وهبَ هبةً لأجنبيٍّ فله الرجوع فيها، وإن وهب لذي رحِمٍ محرمٍ[٦] منه فلا رجوع فيها.

استدل الجمهور بأدلَّة منها:

الدليل الأول: حديث: « العائد في هبته كالكلب يقيء ثمَّ يعود في قيئه»[٧] وبوَّب له البخاريُّ: (باب لا يحلُّ لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته)، قال الحافظ ابن حجرٍ: (هكذا بتَّ المسألة في

---

(١) المغني (٦/ ٦٥).

(٢) مواهب الجليل (٦/ ٣٦)، التاج والإكليل (٦/ ٦٤).

(٣) مغني المحتاج (٤/ ٧٣).

(٤) كشاف القناع (٤/ ٣٤٦).

(٥) البحر الرائق(٧/ ٢٩٤).

(٦) رحِم محرم: أي صاحب القرابة الذي تحرم مناكحته، كالعمِّ والخال، والأخ والأخت، وأما بنو الأعمام وبنو الأخوال فذو أرحامٍ لا محارم. انظر: المصباح (ص١١٦)، مادة (ح ر م).

(٧) أخرجه البخاري (٢٥٨٩) ومسلم (١٦٢٢) في صحيحيهما.

الحكم في هذه المسألة؛ لقوَّة الدليل عنده فيها)[1]. وقال: (لا فرق في الحكم بين الهدية والهبة، وأما الصدقة فاتفقوا على أنّه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض) وقال: (لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال الله سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم)[2].

وقال ابن دقيقِ العيد: (وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين:

أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب، والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء)[3].

وهذا فيه عموم النهي عن الرجوع.

وناقش الحنفيَّة هذه الأحاديث بأنَّ فيها دلالةً ظاهرةً على أنَّ الرجوع في الهبة ليس بممنوع، وأن المراد بقوله عليه السلام: « كالكلب يعود في قيئه » الكراهة والاستقذار كفعل الكلب؛ إذ لا يوصف فعله بتحريمٍ، بل التشبيه وقع بأمرٍ مكروه في الطبيعة؛ لتثبت به الكراهة في الشريعة[4]

وأجيب: بأنَّ أبا قتادة راوي الحديث عن سعيد بن المسيب قال: «ولا نعلم القيء إلا حراما»[5].

الدليل الثاني: حديث ابن عمر وابن عباس –أيضًا–: « لا يحلُّ لرجلٍ مسلمٍ أن يعطي العطيَّة ثم يرجعَ فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده»[6].

وهذا فيه استثناء الولد، قال الرملي: (واختَصَّ بذلك لانتفاء التهمة فيه، إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة)[7].

---

(١) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).

(٢) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).

(٣) إحكام الأحكام (٢/ ١٥٣).

(٤) الجوهر النقي (٦/ ١٨٢).

(٥) سنن أبي داود (٣٥٣٨)..

(٦) رواه أبو داود (٣٥٣٩) والترمذي (٢٣٧٧) وأحمد (٢١١٩) وغيرهم، وصححه الترمذي.

(٧) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤١٦).

فللوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، ونوقش هذا بأنَّه محمولٌ على أخذ مال ابنه عند الحاجة إليه، لكنه سمَّاه رجوعًا؛ لتصوّره بصورة الرجوع مجازًا وإن لم يكن رجوعًا حقيقةً[1]، كما في قوله –صلى الله عليه وسلم–: « أنت ومالك لأبيك»[2].

ويستثنى من جواز رجوع الوالد في هبته حالة يقتضيها الأثر قبل النظر، وهي: أنَّه إذا أدَّى الرجوعُ إلى تفضيل بعض الأولاد عن بعض، كأن يعطي كلَّ واحدٍ ألفًا ثم رجع عن حقِّ واحدٍ منهم فلا يجوز الرجوع في هذه الحالة؛ لأنه يؤدي إلى التفضيل[3].

---

(١) التسوية بين الأولاد في الهبة للصعيدي (٧).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٩٨). والحديث له طرق وشواهد كثرة، لا تخلو من مقالٍ، وللصنعاني رسالة لطيفةٌ في شرح حديث « أنت ومالك لأبيك»، ومن قال به من الصحابة والتابعين –وإن كان أهل المذاهب على خلافه–، وردَّ على الخطابي في قوله: (لا يعلم قائلًا به)، وهي من ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر، عدد (٢٨)، والحديث قوَّاه الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٣٢٣).

(٣) منحة العلام (٧/ ٤٣).

واستدل الحنفيَّة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر:

فأمَّا من الكتاب فقول الله تعالى « فحيُّوا بأحسن منها» قالوا: التحية وإن كانت تستعمل في معانٍ منها السلام والثناء إلا أنَّه يقصد بها في هذه الآية الهبة، بقرينة قوله تعالى: « أو ردوها»؛ قالوا: لأن الرد عبارة عن إعادة الشيء، وهذا يتحقق في الأعيان لا في الأعراض[١].

وتعقَّب أولًا: بأن هذا الاستدلال مستغربٌ منه، **قال الكيا الهراسي: (استنباط ركيكٌ جدًّا)**[٢].

ونقل ابن العربي الإجماع على أنَّ المراد بالتحية في الآية السلام[٣].

وقال القرطبي بقوله: (والصحيح أن التحية هاهنا السلام، لقوله تعالى: (وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله)[٤].

وثانيًا: بأنَّ من قواعد التفسير الشهيرة بين أهل العلم أنّ الكلمة إذا كان لها معنيان فإن الآية تفسر بالمعنى الأشهر والأصحّ، ويدل لهذه القاعدة التفسيرية جملٌ كثيرةٌ نافعةٌ سطرها إمام المفسرين ابن جريرٍ الطبريّ –رحمه الله– في تفسيره، ومنها: (وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه كتابه، أولى بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهم)[٥].

وقال أيضًا: (وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود)[٦].

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣-١٨٤). وأقدم من أشار إليها من الأحناف الجصاص الرازي الحنفي في أحكام القرآن (٣/ ١٨٥). نعم ذكر البيضاويُّ في تفسيره ص(٢٥٠) أنَّ تفسير التحية في الآية بالعطية هو قولٌ قديمٌ للشافعيِّ –رضي الله عنه– وهذا غريب والله أعلم.

(٢) أحكام القرآن (٢/ ٤٧٣).

(٣) أحكام القرآن (١/ ٥٩١).

(٤) تفسير القرطبي (٥/ ٢٩٨).

(٥) تفسير الطبري (٨/ ٣٥٧).

(٦)تفسير الطبري (٤/ ٥٧٣).

وقال: (وإذا تنوزع في تأويله، فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره)[1].

وأما من السّنة فاستدلوا بعدَّة أحاديث منها:

حديث ابن عمر عند الحاكم[2] : « من وهب هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يثب عليها» وأجيب بكونه لم يصحَّ مرفوعًا، ولو صحَّ فهو في هبة الثواب لا في الهبة المطلقة؛ لأنَّ هبة الثواب لها حكم البيع، وهناك آثارٌ كثيرة تدل عليها، كما سيأتي إن شاء الله.

واستدلوا أيضًا بحديث الحاكم -أيضًا- مرفوعًا عن الحسن عن سمرة: «إذا كانت الهبة لذي رحِمٍ محرَم لم يرجع فيها» وصححه[3].

قال ابن نجيمٍ الحنفي: ومفهوم شرطه[4]: أنها إذا كانت لغير محرَمٍ فله الرجوع، فهو حجَّة على الشافعيِّ؛ لأنه قائلٌ بالمفاهيم[1]، وأئمتنا -وإن لم يعتبروه- لكن صرح به في أثر ابن عمر على

---

(١) تفسير الطبري (١١/ ٤١٨).

(٢) المستدرك (٢٣٢٣). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا نكل الحمل فيه على شيخنا) قال ابن حجر في لسان الميزان (٢/ ٧٧): (الحمل عليه بلا ريبٍ)، وذكر المناوي في فيض القدير (٦/ ٣١٠) أنَّه وقف على نسخة من تلخيص المستدرك للذهبي بخطه، قال: (فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته: (موضوع)، فلينظر بعدَ ما بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون). والصواب أنَّه عن ابن عمرَ عن عمرَ موقوفٌ كما قاله الدارقطني في السنن (٣/ ٤٣) وابن حجر في البلوغ انظر: منحة العلام (٧/ ٦٧).

(٣) رواه الحاكم (٢٣٢٤) وقال: صحيحٌ على شرط البخاري، وسكت عنه الذهبي، وقال ابن دقيقٍ العيد في الإلمام (٩٠٦): (وليس كما قال، ولو قال على شرط الترمذيِّ لكان أقرب)!، وما اعتمد عليه الحاكم هو أنَّ البخاريَّ في صحيحه (٥٤٧١) ذكر حديث العقيقة، وأسنده من حديث سلمان الضبي -رضي الله عنه- ثمَّ ذكر من طريق حبيب بن الشهيد، قال: أمرني ابن سيرين: أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: «من سمرة بن جندب»، فاعتمد على هذا الحاكم وقال: على شرط البخاريّ، وليس كذلك، وقال ابن عبد الهادي في الحاشية على الإلمام: (في صحته عن الحسن نظرٌ)، وضعفه في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٢٧) و (٥/ ٩٧).

(٤) مفهوم الشرط نوعٌ من أنواع مفهوم المخالفة؛ إذ تحت مفهوم المخالفة أنواع من المفاهيم منها: (الصفة،

ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: (من وهب هبةً لغير ذي رحِمٍ فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها[٢])[٣].

وجواب الشافعية عن الحديث سهل، وهو أنَّه لا يثبت عندهم، قال البيهقي: (لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وليس بالقوي)[٤].

وأمَّا الإجماع فقال ابن التركماني: (وإلى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعةٌ من الصحابة كعمر وعثمان وعلى وأبى الدرداء وغيرهم، وهو مذهب جمهور التابعين، وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة- وصححه ابن حزم وقال لا مخالف لهم من الصحابة)[٥].

ونوقش كلامه بأمور:

أولًا: قوله: (وإلى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة...) ففي رجوع هؤلاء نظر؛ لأنه كان رجوعهم في هبة الثواب لا في مجرد الهبة المنهي عنه، وابن التركماني أخذ هذا الكلام من ابن حزمٍ، وكان كلام ابن حزمٍ في هبة الثواب، قال: احتجَّ من رأى الرجوع في هبة الثواب ما لم يثب منها، أو لم يرض منها بما رويناه... ثمَّ ذكر من قال به من الصحابة[٦].

والحصر، والشرط، والظرف، والعلة، والعدد، والغاية، واللقب) ومفهوم المخالفة بأنواعه حجة عند الجمهور، وخالف في ذلك الأحناف فقالوا بعدم حجيته مطلقًا. انظر: التقرير والتحبير (١/ ١٧٧).

(١) لم ينفرد به الشافعي، لكن لعل هذا لكون الشافعي اشتهر بالأصول، وكان واضعَ هذا العلم في كتابه الرسالة حاجَّه بهذا؛ انظر في إثبات مفهوم المخالفة عند المالكية شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص٥٣)، وعند الحنابلة في الكوكب المنير (٣/ ٤٨٩).

(٢) مصنف عبد الرزاق (١٦٥٢٨). من أثر عمر بن الخطاب لا ابنه –رضي الله عنهما-.

(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٢٩٤).

(٤)السنن الكبرى (٦/ ٣٠٠).

(٥) الجوهر النقي (٦/ ١٨٢)

(٦) المحلى بالآثار (٨/ ٧٣).

ثانيًا: وكون أثر ابن عمرَ أخرجه ابن أبي شيبة هو كما قال ابن التركماني، لكنه في هبة الثواب، لا في مطلق الهبة.

ثالثًا: وأما قول ابن التركماني: (ولا مخالف لهم من الصحابة) فكلام مختزلٌ عجيب، وما كان ينبغي لأبي الحسن –عفا الله عنه– أن يفعل مثل هذا[1].

والراجح في هذه المسألة –والعلم عند الله تعالى– ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز الرجوع في هبة الولد، وأما هبة الأجنبيّ فينظر: فما صحَّ فيه الدليل يستثنى من النهي، وما لم يصحَّ فيه دليلٌ فهو يبقى على التحريم، وما صحَّ فيه الدليل: من وهبَ هبةً يريد منها الإثابة فإنه يجوز له الرجوع ما لم يثب منها؛ لأن الحديث المذكور –وإن كان ضعيفًا– إلا أنَّه تؤيد بآثار الصحابة فيصلح الاستدلال به.

مسألة: هل الأم تلحق بالأب؟

الصحيح أنَّ الأمَّ داخلةٌ في الأمر بالتسوية؛ لأمرين:

الأمر الأول: أنها داخلة في عموم قوله –صلى الله عليه وسلم–: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».

الأمر الثاني: ولأنَّ ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها.

مسألة: حكم التسوية بين أولاد الأولاد:

اختلف العلماء في التسوية بين أولاد الأولاد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تجب التسوية بينهم على قدر إرثهم؛ لأنَّه قد يكون في ولد الولد من يرث، وهذا المذهب عند الحنابلة[2].

---

(١)دراسة تعقبات ابن التركماني في الجوهر النقي إعداد: كوليبالي بازومانا (ص ٦٣-٩٦٤). رسالة دكتوراه غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/ ١٤٢١ه.

(٢) الإنصاف (٧/ ١٣٧).

القول الثاني: تستحب التسوية بينهم، وهو قول القاضي من الحنابلة، والرملي من الشافعية[1].

القول الثالث: لا تجب التسوية في عطية أولاد الأولاد، بل له أن يفضل بينهم، وهذا قول أهل الظاهر[2].

(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤١٥).

(٢) المحلى بالآثار (٩/ ١٤٩).

المبحث السادس: فوائد الحديث

المبحث السادس: فوائد الحديث

١- بيان مشروعية النحل إذا لم يكن هناك ما يمنعه من تفضيل بعض الأولاد على بعض، بشرط: أن يكون في حال صحة الآباء، أمَّا إذا كان في حال المرض فيكون من باب الوصية للورثة.

٢- الندب إلى التأليف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء.

٣- أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض.

٤- أفاد الحديث طريقةً من طرق التعديل بين الأولاد إذا وقع تفضيل وهي ثلاث طرق: الأولى: أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن أعطى البقية شيئًا –وهب التي في الحديث في قوله « فارجعه»– والثانية: زيادة المفضول ليساوي الفاضل، أو إعطاؤه إن لم يكن أعطاه، الثالثة: أخذ الزيادة من المفضَّل ليساوي البقية[1].

٥- وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وقيل: إن كانت الهبة ذهبا، أو فضة فلا بد من عزلها، وإفرازها.

٦- كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح.

٧- مشروعية الإشهاد في الهبة، وليس بواجب.

٨- جواز الميل إلى بعض الأولاد، والزوجات دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.

٩- أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوابه.

---

(١) منحة العلام (٧/ ٤٣).

١٠- مشروعية استفصال الحاكم، والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألك ولد غيره؟ "، فلما قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثله"، فلما قال: لا، قال: "لا أشهد"، فيفهم منه أنه لو قال: نعم، لشهد.

١١- جواز تسمية الهبة صدقة، كما في بعض طرق الحديث.

١٢- أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد.

١٣- المبادرة إلى قبول الحق.

١٤- وأمر الحاكم، والمفتي بتقوى الله في كل حال.

١٥- أن فيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص، والتنطع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك.

١٦- وفى إشهاده النبى صلى الله عليه وسلم دلالة على جواز شهادة الحكام وإشهادهم في الأمور[١].

١٧- كانت عمرة من أجمل النساء، وكان بشيرٌ يميل إليها لحسنها وشرفها، فساومته تخصيص ولدها بالعطية فأجابها إلى ذلك، فهذا فيه تأثير المرأة على الرجل[٢].

---

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٣٥٣).

(٢) عارضة الأحوذي (٦/ ١٢٧).

الخاتمة وفيها أهمّ النتائج:

١- أهمية تتبع طرق الحديث وفائدته الجليلة، ولا سيما في مثل هذا الحديث الذي فيه الاضطراب؛ لكثرة ألفاظه وتباينها.

٢- عناية المحدثين بفقه الحديث من خلال تراجمهم لكتبهم، كالبخاريِّ وابن خزيمة وابن حبان.

٣- اختلف الفقهاء في مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية على أقوالٍ أرجحها التحريم إلا إذا وجد سبب يقتضي ذلك.

٤- واختلفوا في كيفية العدل بين الأولاد على قولين أرجحهما أن يكون ما للذكر والانثى على حدّ سواء.

٥- ترجَّح لدى الباحث حرمة الرجوع في هبة الأجنبي –إلا ما استثناه الشارع– وأما الولد فيجوز لوالده أن يرجه ما وهبه له.

٦- وترجَّح لديه أيضًا أنَّ الأمَّ تلحق الأب في حكم الرجوع.

٧- أولاد الأولاد يستحب العدل بينهم.

فهرس الموضوعات

فهرس أهمِّ فوائد البحث.....٢
المقدمة.....٤
أسباب اختيار الموضوع.....٥
أهمية الموضوع ٥
الدراسات السابقة.....٨
خطة البحث.....٩
منهج البحث.....١٠
المبحث الأول: تخريج الحديث.....٢٠
المبحث الثاني: تراجم الصحابة.....٢٤
المبحث الثالث: غريب ألفاظ الروايات.....٢٤
المبحث الرابع: توجيه الألفاظ التي ظاهرها التعارض.....٢٩
المبحث الخامس: مسائل الحديث.....٣٣
حكم التفضيل بين الأولاد في العطية ٣٤
كيفية تسوية الأولاد في العطية..... ٤٤
حكم الرجوع في العطية..... ٤٧
المبحث السادس: فوائد الحديث.....٥٦
الخاتمة.....٥٨
فهرس الموضوعات.....٥٩

والحمد لله ربِّ العالمين